

DECLARACION JURADA - PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS**FORMULARIO DE INCORPORACION**

MATRICULA S.S.N. N.º:

PAS

ORG

ZONA Comercial

Oficina Comercial:

Otra:

Otra:

DATOS PERSONALES:

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL:

FECHA DE NACIMIENTO:

ESTADO CIVIL:

DOCUMENTO:

C.U.I.T.:

DIRECCIÓN COMERCIAL:

CALLE:

NÚMERO:

PISO:

DPTO.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C.P.:

TELÉFONO:

CELULAR:

EMAIL:

DIRECCIÓN PARTICULAR:

CALLE:

NÚMERO:

PISO:

DPTO.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C.P.:

TELÉFONO:

CELULAR:

EMAIL Detallar otros mails específicos (Cobranzas-Emisión-Información Vs-)

DATOS IMPOSITIVOS:

C.U.I.T N°:

Responsable Monotributo

Impuesto al Valor Agregado:

Inscripto

Exento (adjuntar copia de resolución de AFIP que otorgó la exención)

Impuesto a las Ganancias

Inscripto

Exento (adjuntar copia de resolución de AFIP que otorgó la exención)

Ingresos Brutos Inscripto

Inscripto Provincia N°

Conv. Multilateral N° Jurisdicción Sede

No Inscripto (Adjuntar carta en carácter de DDJJ detallando el motivo)

Exento

En caso de estar exento adjuntar copia de la respectiva constancia de exención

DOCUMENTACION QUE SE ANEXA A LA PRESENTE

FOTOC. DE D.N.I- PERSONA FÍSICA

CREDENCIAL DE IDENTIF. PROFESIONAL PARA EL P.A.S.

CARTA OFERTA/ANEXOS - SANCOR SEGUROS

CARTA OFERTA/ANEXOS - PREVENCIÓN ART

CONVENIO DE COBRANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CARTA OFERTA/ANEXOS - PREVENCIÓN SALUD

CARTA OFERTA/ANEXOS - PREVENCIÓN RETIRO

COPIA DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD – PERSONA JURÍDICA

(Constituidas conforme a los artículos 20 y 21 Ley 22.400)

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

CONSTANCIA C.B.U BANCO DEL SOL

INSC. EN CONVENIO MULTILATERAL

INSC. EN INGRESOS BRUTOS

Quien suscribe declara que los datos personales, societarios e impositivos consignados en este formulario, y la documentación que se indica como anexa a la presente son completos, exactos y veraces. Manifiesto haber leído y comprendido íntegramente la información y las condiciones establecidas por las empresas en dicha documentación, aceptándolas en su totalidad y obligándome a su estricto cumplimiento. Asimismo, asumo plena responsabilidad por la autenticidad de los datos suministrados y por cualquier omisión o inexactitud que pudiera derivarse de los mismos, obligándome a subsanarlas o completarlas si me fuere solicitado.

FIRMA DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS:

FECHA:

ACLARACION:

NO IMPRIMIR – UTILICE FIRMA ELECTRONICA

Señores de
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ruta Nacional 34 Km 257
(2322) Sunchales (SF)

De mi/nuestra consideración:

1- LA COOPERATIVA podrá aceptar o rechazar las operaciones que proponga EL AGENTE. Asimismo, LA COOPERATIVA podrá delimitar zonas de actuación, nombrar a otros Productores / Organizadores en la misma localidad, región o zona en que éste actúe, excluir al Productor de la nómina de Productores que operan con ella, sin necesidad de expresar las causas de dicha decisión. Los riesgos no estarán cubiertos hasta que LA COOPERATIVA no haya emitido el certificado de cobertura.

2 - Sobre las contrataciones de seguros en las que EL AGENTE intermedie, se ofrece fijar como única retribución una "comisión de producción" que se calculará sobre las primas cobradas y en forma mensual y que será la determinada en el ANEXO I que se acompaña al presente, o el que en lo sucesivo lo reemplace y que forma parte del presente ofrecimiento. El pago se efectivizará dentro de los quince (15) días del mes siguiente a su devengamiento. Para poder hacer efectivas las comisiones se deberán aportar factura o documento equivalente, como así también constancias de inscripción impositivas.

3 - EL AGENTE declara conocer todo lo referente a sus tareas como tal: tarificación, llenado de propuestas y denuncias de accidentes, condiciones de cobertura, cobranzas, asesoramiento de los asegurados y cualquier otra tarea permanente u ocasional, inherente o vinculada a la actividad de productor asesor de seguros.

4 - El presente ofrecimiento no implica exclusividad, pudiendo operar simultáneamente para otras entidades aseguradoras aún cuando se trate de ramas que puedan ser cubiertas por pólizas de LA COOPERATIVA, y esta última podrá contratar seguros en los mismos puntos en que actúa EL AGENTE, cubrir riesgos que afecten bienes o personas que en forma permanente, habitual o accidentalmente se encuentren radicados o situados en esa zona, o vinculados en cualquier forma a ella, sin que intervenga directa ni indirectamente EL AGENTE.

5 - Los montos o porcentajes de las "comisiones de producción", serán los que resulten de las normas legales y/o resoluciones de la administración pública y de las reglamentaciones que dicte LA COOPERATIVA y/o de los convenios que al respecto celebre ésta con sus colaboradores, productores u organizadores, sea con carácter general o para casos determinados.

6 - Las "comisiones de producción" que se perciban en la forma y condiciones establecidas en este ofrecimiento comprenden la retribución única y total por la intervención en todas las gestiones que llevaré a cabo con relación a la intermediación en la contratación de cada seguro, instrucción de asegurados, u ocasionalmente en eventuales estimaciones o verificaciones de riesgos, realización de trámites referidos a siniestros, informes de solvencia y cualquier otra tarea o actuación que realizase con motivo de la actividad como productor, no pudiendo reclamar suplemento o adicional de retribución o contraprestación por concepto alguno.

7 - Las "comisiones de producción" se calcularán sobre las primas netas de anulaciones y reducciones, una vez que el importe de dichas primas haya sido efectivamente cobrado por LA COOPERATIVA y el dinero haya ingresado al patrimonio de ésta, cualquiera sea el procedimiento de pago utilizado. No podrá EL AGENTE reclamar comisión alguna sobre primas no cobradas por LA COOPERATIVA, cualquiera sea la causa de la no percepción de las mismas, y aún cuando se debiese a una decisión de ésta.

8 - LA COOPERATIVA podrá deducir del importe de las comisiones la totalidad de los gastos y sumas pagados por gestiones, trámites o procedimientos efectuados para cobrar los premios en el caso de mora de los asegurados en el pago de los mismos, cuando la firma en la propuesta no corresponda a éstos o a sus representantes autorizados.

9 - EL AGENTE no estará facultado para aceptar propuestas de seguro, admitir riesgos, otorgar coberturas, ni celebrar contratos de seguro ni otro tipo de contratos, ni por cuenta ni a nombre ni en representación de LA COOPERATIVA. Los riesgos no estarán cubiertos hasta que LA COOPERATIVA no haya aceptado la propuesta de seguro o solicitud de renovación, modificación o transferencia y emitido la póliza o certificado de cobertura correspondiente. EL AGENTE no ejercerá representación legal ni comercial de LA COOPERATIVA y, por lo tanto, no podrá contraer obligación alguna a nombre ni por cuenta de la misma. Toda propuesta, solicitudes de renovación, anulación, transferencias y modificaciones de contratos, deberán ser firmados por los Asegurados o sus representantes autorizados. LA COOPERATIVA podrá rechazar o modificar cualquier contratación de seguros que le sea propuesta, y resolver, rescindir, anular o modificar los contratos de seguros en vigencia, sin que EL AGENTE pueda efectuar objeción u oposición alguna.

10 - El presente ofrecimiento no implica relación de dependencia laboral ni de otro tipo respecto de LA COOPERATIVA. EL AGENTE ejercerá libremente sus actividades y no cumplirá horarios para la realización de las mismas. Las obligaciones y deberes del AGENTE se limitarán a las que le impongan las normas legales y reglamentarias, como también las que surjan de las normas que regulan la ética profesional de productores y organizadores de seguros. No podrá invocar otras condiciones que las mencionadas en el presente ofrecimiento.

11 - LA COOPERATIVA podrá exigir que las operaciones de seguros que se propongan por intermedio del AGENTE correspondan a determinados riesgos en las proporciones que aquella establezca, pudiendo asimismo imponer normas relativas a diversificación de riesgos y otras que configuren su política económica o comercial.

12 - EL AGENTE se obligará a hacer llegar a LA COOPERATIVA, en forma inmediata y por la vía más rápida, toda suma de dinero, cosa, bien o documentación que haya recibido de asegurados o terceros para ser entregados a la misma, y responderá ante LA COOPERATIVA de los daños y perjuicios que le causare por el incumplimiento de estas obligaciones.

13 - EL AGENTE comunicará a LA COOPERATIVA dentro de las doce (12) horas de haberse recibido, toda notificación, sea de origen judicial o extrajudicial relacionada con cualquier contrato en

cuya promoción hubiera intervenido, de conformidad a lo establecido en el presente ofrecimiento. En especial comunicará: novedades referidas a propuestas de operaciones de seguros, denuncia de siniestros, inspecciones de siniestros, modificaciones y/o prórrogas de vigencia de contratos, renovaciones, anulaciones, reclamos extrajudiciales, notificaciones judiciales de cualquier índole y/o cualquier documentación emanada del Poder Judicial y/o de Organismos Administrativos, dirigidas directamente a LA COOPERATIVA y/o a los afiliados asegurados, como igualmente cualquier documentación y/o comunicación de hecho relevante para la actividad. La falta de cumplimiento de lo establecido en la presente condición hará incurrir al AGENTE en las responsabilidades correspondientes.

14 - En caso de inobservancia de las condiciones del presente ofrecimiento o de las condiciones impuestas para la celebración de contratos de seguro, por parte del AGENTE, LA COOPERATIVA podrá imponerle penalidades proporcionales a la gravedad o magnitud de la inobservancia o falta cometida. Para el caso de que la infracción cometida por EL AGENTE consistiese en la falta o demora en la entrega de dinero, cosas o bienes que haya recibido de asegurados u otras personas para ser entregados a LA COOPERATIVA, o bien en la falta o demora en la entrega de dinero, cosas o bienes que LA COOPERATIVA le haya dado para ser entregados a asegurados, talleristas o terceros, o en otros actos dolosos susceptibles de provocar perjuicio económico a LA COOPERATIVA, ésta podrá, sin perjuicio de las penalidades que por Ley pudieran corresponder, no pagar las "comisiones de producción" que tuviese pendientes sobre la producción realizada, y hacer cesar la relación con EL AGENTE sin derecho alguno por parte de éste a reclamar indemnización de ninguna naturaleza.

15 - EL AGENTE y LA COOPERATIVA se comprometen a dar estricto cumplimiento a la ley 25.246 y modificatorias, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, y la reglamentación dictada en consecuencia a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) dependiente del Ministerio de Finanzas, así como también a la normativa ordenada por la Superintendencia de Seguros de La Nación sobre Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas. En cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior, EL AGENTE y LA COOPERATIVA garantizan que la totalidad de los funcionarios, empleados y personal tomen conocimiento de las obligaciones que le competen como sujetos obligados y del procedimiento adoptado para prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo. Asimismo, EL AGENTE será responsable de solicitar, verificar y entregar a LA COOPERATIVA la información y documentación relativa a la identificación de los clientes prevista en la Resolución UIF vigente para el mercado asegurador, y solicitar la documentación complementaria a requerimiento de LA COOPERATIVA, para cuya remisión en forma física o electrónica tendrá un plazo máximo de treinta (30) días corridos contados a partir de la emisión de la póliza respectiva, o bien el que disponga LA COOPERATIVA cuando dicha obligación se produzca durante la vigencia del seguro. EL AGENTE declara conocer las obligaciones que posee por el cumplimiento de la Ley 25.246, sus modificatorias, y las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera que le son aplicables, presentando en este acto a LA COOPERATIVA copia de la constancia de inscripción en la Unidad de Información Financiera vigente. Adicionalmente el AGENTE se compromete a enviar a LA COOPERATIVA copia de la documentación que acredite el cumplimiento de como mínimo una capacitación anual en materia de PLA/FT.

16 - EL AGENTE declara conocer el Código de Ética aprobado por LA COOPERATIVA en el cual se establece su política en materia de cumplimiento ético y se compromete a observar en lo pertinente sus prescripciones asumiendo el compromiso de que sus colaboradores también lo hagan, en el entendimiento de que cualquier conducta violatoria del mismo conllevará la aplicación de las sanciones

previstas en los procedimientos de LA COOPERATIVA, incluyendo la de rescindir el vínculo con el AGENTE.-

17 - Se deja constancia que, con la aceptación por parte de LA COOPERATIVA de la primera operación presentada por EL AGENTE, quedará iniciada la relación que por el presente se propone. Para el supuesto de darse comienzo a la relación en las condiciones ofrecidas, la misma podrá dejarse sin efecto sin necesidad de expresión de causa, mediante notificación fehaciente con una antelación no menor a quince (15) días, no pudiendo reclamarse indemnizaciones de ninguna naturaleza. EL AGENTE sólo tendrá derecho a percibir las "comisiones de producción" sobre la producción realizada y pendiente de pago hasta el momento en que opere la extinción de la relación, las que le serán acreditadas una vez que las primas de los seguros vencidas e impagas a la misma fecha ingresen al patrimonio de LA COOPERATIVA, salvo el caso regulado en el punto 15 de este ofrecimiento. La continuidad de los contratos de seguros más allá de la fecha de extinción de esta relación, no dará derecho a comisión alguna. Resuelta esta relación por cualquier causa, EL AGENTE se abstendrá de recibir nuevas propuestas de coberturas asegurativas y de realizar cualquier gestión inherente a la relación extinguida.

18 - En los casos en que el asegurado solicite a LA COOPERATIVA el cambio de organizador y/o productor para la atención de su contrato de seguro, la misma dará curso a la mencionada solicitud, renunciando EL AGENTE expresamente a percibir las comisiones que le pudieran corresponder con relación a la operación comercial considerada, a partir de la recepción por parte de LA COOPERATIVA de la referida petición.

19 - Cada una de las partes a través de sus representantes legales obligarán a sus representadas mediante el uso de la "firma electrónica" la cual se plasmará a través del uso de la plataforma electrónica denominada "DocuSing". Dicha "firma electrónica" manifestará la libre e inequívoca voluntad de cada parte firmante a través de elementos de identificación y autenticación para obligarse de conformidad con lo que se establezca en el documento firmado a través de dicha plataforma sin que medie error, dolo o mala fe. El documento así firmado surtirá para cada una de las partes plenos efectos jurídicos y tendrá la misma validez jurídica que si hubiera sido firmado mediante "firma autógrafa".

Sin otro particular, se saluda atentamente.

.....
Firma y aclaración

CONVENIO DE COBRANZA Y RENDICION DE CUENTAS

PRIMERA: Sancor Seguros entregará e instalará y el Productor-Asesor recibirá en su oficina, para lo cual dispondrá de una computadora de su propiedad, un software o sistema de cobranza a través del cual el agente deberá ingresar diariamente toda la cobranza de premios correspondientes a pólizas de Sancor Seguros, sea que la realice directamente o por intermedio de su personal y/o productores dependientes.

SEGUNDA: El Productor-Asesor deberá organizar la recepción de su cobranza de manera que le permita transferir vía Internet, como mínimo una vez por día, toda la información relativa a los cobros realizados. En caso de imposibilidad técnica para realizar la transferencia mencionada, deberá enviar dicha información por fax al número 0800 6662436. Los valores que cancelan las cobranzas informadas deberán ser enviados a Sancor Seguros en el plazo máximo de siete (7) días corridos contados desde su recepción.

TERCERA: Para recibir la autorización vía Internet de Sancor Seguros para comenzar a ingresar cobranza de un día, necesariamente el Productor-Asesor deberá haber transferido por la misma vía toda la información relativa a las cobranzas de fechas anteriores.

CUARTA: Sancor Seguros podrá a su criterio en cualquier momento, y deberá cuando el Productor-Asesor se lo solicite, realizar la verificación, mantenimiento y/o reemplazo si fuera necesario del software mencionado en la cláusula PRIMERA, el que ambas partes reconocen de propiedad exclusiva de Sancor Seguros, no debiendo el Productor-Asesor darle otro destino que el previsto en el presente convenio, siendo responsable por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione.

QUINTA: En caso que el Productor-Asesor tenga problemas técnicos que impidan el normal ingreso de la cobranza a través del sistema previsto en el presente, deberá procurar en primera instancia solucionar el inconveniente comunicándose con el sector específico de Pago Sancor Seguros dependiente del Centro de Atención al Cliente de nuestra Cooperativa. No obtenida solución, deberá informar de inmediato a finanzas@sancorseguros.com la situación y los datos especificados en la cláusula Segunda, despachando los respectivos comprobantes respaldatorios de dicha información. En tal caso, Sancor Seguros tomará como fecha de ingreso al sistema la del día en que debió ingresarse y no se pudo, solamente para las operaciones informadas de la manera indicada en la presente cláusula, quedando excluidas sin excepción las operaciones que se hubieren omitido informar.

SEXTA: Es responsabilidad del Productor-Asesor cumplir con los plazos establecidos por las resoluciones 429/2000, 90/2001 y 407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación y 28268 del 26-6-2001 de Superintendencia de Seguros de la Nación para el ingreso de la cobranza que recibe para cubrir el pago de los premios de la cartera de seguros de su intermediación.

SEPTIMA: Ante una imposibilidad técnica de otorgar recibos definitivos extendidos por el sistema Pago Sancor Seguros, solamente serán reconocidos como válidos los recibos oficiales prenumerados impresos en formulario F 5/747, cuyo modelo se incluye en el presente mediante Anexo I, entregados por Sancor Coop. de Seguros Ltda. al Productor-Asesor contra recibo de éste. Al momento de solicitar la autorización diaria para comenzar a registrar su cobranza, el Productor-Asesor deberá informar los números de estos recibos provisorios utilizados. En caso

de robo o extravío del talonario, el Productor-Asesor realizará la correspondiente denuncia policial, informando inmediatamente a Sancor Seguros la numeración respectiva.

OCTAVA: El Productor-Asesor, en ejercicio de su actividad sobre la base del presente contrato, cobrará total o parcialmente el premio de una póliza en el momento en que el asegurado firma la propuesta (cuota cero días), únicamente en el caso de que el riesgo cubierto se encuadre dentro de las normas de Selección de Riesgos de Sancor Seguros.

NOVENA: El incumplimiento total o parcial del presente por parte del Productor-Asesor, autoriza a Sancor Seguros a resolver automáticamente el presente y a partir de la comunicación que esta última realice haciendo saber al Productor-Asesor tal determinación.

DECIMA: El Productor-Asesor declara expresamente conocer que la cobertura de los seguros comienza (en los casos de nueva propuesta o renovación) y/o se reanuda (en los casos de suspensión por falta de pago del premio) a partir de la cero hora del día siguiente al del ingreso de la cobranza en alguno de los medios habilitados a tal efecto, en concordancia con lo dispuesto por las resoluciones 429/2000, 90/2001 y 407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación y 28268 del 26-6-2001 de Superintendencia de Seguros de la Nación.

UNDECIMA: Ambas partes reconocen que todos los derechos de propiedad sobre el software objeto del presente pertenecen a Sancor Seguros, siendo obligación del Productor-Asesor receptor guardar secreto y confidencialidad sobre toda la información recibida acerca de su tecnología y utilizarlo únicamente para lo aquí descripto asumiendo directamente la responsabilidad de su uso indebido aún por parte de su personal subalterno.

DUODECIMA: A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, las partes constituyen sus respectivos domicilios en el lugar mencionado en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones hasta tanto cualquiera de ellas notifique fehacientemente a la otra cualquier cambio, modificación o traslado del mismo.

DECIMATERCERA: Las acciones judiciales que se deriven de la falta de cumplimiento de este convenio, se tramitarán ante los tribunales ordinarios de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, inclusive el federal.

DECIMACUARTA: Cada una de las partes a través de sus representantes legales obligarán a sus representadas mediante el uso de la “firma electrónica” la cual se plasmará a través del uso de la plataforma electrónica denominada “DocuSign”. Dicha “firma electrónica” manifestará la libre e inequívoca voluntad de cada parte firmante a través de elementos de identificación y autenticación para obligarse de conformidad con lo que se establezca en el documento firmado a través de dicha plataforma sin que medie error, dolo o mala fe. El documento así firmado surtirá para cada una de las partes plenos efectos jurídicos y tendrá la misma validez jurídica que si hubiera sido firmado mediante “firma autógrafa”.

En el lugar y fecha indicado en el encabezamiento, previa lectura y ratificación, ambas partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, recibiendo un ejemplar cada una.


.....

Sancor Coop. de Seguros Ltda

Señores de

Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

Ruta Nacional 34 Km 257

(2322) Sunchales (SF)

De mi/nuestra consideración:

1 - LA ASEGURADORA podrá aceptar o rechazar las operaciones que se propongan sin necesidad de expresar las causas de dicha decisión. Los riesgos no estarán cubiertos hasta que LA ASEGURADORA no haya emitido el contrato de afiliación o certificado de cobertura. Asimismo, LA ASEGURADORA podrá delimitar zonas de actuación, nombrar a otros Productores / Organizadores en la misma localidad, región o zona en que éste actúe.

2 - Sobre las contrataciones de seguros en las que EL AGENTE intermedie, se ofrece fijar como única retribución una comisión que se calculará sobre las primas cobradas y en forma mensual y que será la determinada en el Anexo I que se acompaña al presente, o el que en lo sucesivo lo reemplace y que forma parte del presente ofrecimiento. El pago se efectivizará dentro de los quince (15) días del mes siguiente a su devengamiento. Para poder hacer efectivas las comisiones se deberán aportar factura o documento equivalente, como así también constancias de inscripción impositivas.

3 - EL AGENTE declara conocer todo lo referente a sus tareas como tal: tarifación, llenado de propuestas y denuncias de accidentes, condiciones de cobertura, cobranzas, asesoramiento de los asegurados y cualquier otra tarea permanente u ocasional, inherente o vinculada a la actividad de productor asesor de seguros.

4 - El presente ofrecimiento no implica exclusividad, pudiendo operar simultáneamente para otras entidades aseguradoras aun cuando se trate de ramas que puedan ser cubiertas por LA ASEGURADORA y esta última podrá contratar seguros en los mismos puntos en que actuará EL AGENTE, o cubrir riesgos que afecten bienes o personas que en forma permanente, habitual o accidentalmente se encuentren radicados o situados en esa zona, o vinculados en cualquier forma a ella, sin que intervenga directa ni indirectamente EL AGENTE.

5 - Los montos o porcentajes de las "comisiones de producción", serán los que resulten de las normas legales y/o resoluciones de la administración pública y de las reglamentaciones que dicte LA ASEGURADORA y/o de los convenios que al respecto celebre ésta con sus colaboradores, productores u organizadores, sea con carácter general o para casos determinados.

6 - Las "comisiones de producción" que se perciban en la forma y condiciones establecidas en este ofrecimiento comprenden la retribución única y total por la intervención en todas las gestiones que llevaré a cabo con relación a la intermediación en la contratación de cada seguro, instrucción de asegurados, u ocasionalmente en eventuales estimaciones o verificaciones de riesgos, realización de trámites referidos a siniestros, informes de solvencia y cualquier otra tarea o actuación que realizase con motivo de la actividad como productor, no pudiendo reclamar suplemento o adicional de retribución o contraprestación por concepto alguno.

7 - Las "comisiones de producción" se calcularán sobre las primas netas de anulaciones y reducciones, una vez que el importe de dichas primas haya sido efectivamente cobrado por LA ASEGURADORA y el dinero haya ingresado al patrimonio de ésta, cualquiera sea el procedimiento de pago utilizado. No podrá EL AGENTE reclamar comisión alguna sobre primas no cobradas por LA ASEGURADORA cualquiera sea la causa de la no-percepción de las mismas, y aún cuando se debiese a una decisión de ésta.

8 - LA ASEGURADORA podrá deducir del importe de las comisiones la totalidad de los gastos y sumas pagados por gestiones, trámites o procedimientos efectuados para cobrar los premios en el caso de mora de los asegurados en el pago de los mismos, cuando la firma en la propuesta no corresponda a éstos o a sus representantes autorizados.

9 - EL AGENTE no estará facultado para admitir riesgos, otorgar coberturas, ni celebrar contratos de seguro ni otro tipo de contratos, ni por cuenta ni a nombre de LA ASEGURADORA. Los riesgos no estarán cubiertos hasta que LA ASEGURADORA no haya aceptado la propuesta de afiliación y emitido el contrato de afiliación o certificado de cobertura correspondiente. EL AGENTE no ejercerá representación legal ni comercial de LA ASEGURADORA y, por lo tanto, no podrá contraer obligación alguna a nombre ni por cuenta de la misma. Toda propuesta, anulación, y modificaciones de contratos deberán ser firmados por los afiliados o sus representantes autorizados. LA ASEGURADORA podrá rechazar o modificar

cualquier contratación de seguros que le sea propuesta, y resolver, rescindir, anular o modificar los contratos de afiliación en vigencia, sin que EL AGENTE pueda efectuar objeción u oposición alguna.

10 - El presente ofrecimiento no implica relación de dependencia laboral ni de otro tipo respecto de LA ASEGURADORA. EL AGENTE ejercerá libremente sus actividades y no cumplirá horarios para la realización de las mismas. Las obligaciones y deberes del AGENTE se limitarán a las que le impongan las normas legales y reglamentarias, como también las que surjan de las normas que regulan la ética profesional de productores y organizadores de seguros. No podrá invocar otras condiciones que las mencionadas en el presente ofrecimiento.

11 - LA ASEGURADORA podrá exigir que las operaciones de seguros que se propongan por intermedio del AGENTE correspondan a determinados riesgos en las proporciones que aquella establezca, pudiendo asimismo imponer normas relativas a diversificación de riesgos y otras que configuren su política económica o comercial.

12 - EL AGENTE se obligará a hacer llegar a LA ASEGURADORA, en forma inmediata y por la vía más rápida, toda suma de dinero, cosa, bien o documentación que haya recibido de afiliados o terceros para ser entregados a la misma, y responderá ante LA ASEGURADORA de los daños y perjuicios que le causare por el incumplimiento de estas obligaciones.

13 - EL AGENTE comunicará a LA ASEGURADORA dentro de las doce (12) horas de haberse recibido, toda notificación, sea de origen judicial o extrajudicial relacionada con cualquier contrato en cuya promoción hubiera intervenido, de conformidad a lo establecido en el presente ofrecimiento. En especial comunicará: novedades referidas a propuestas de operaciones de afiliación, denuncia de siniestros, inspecciones de siniestros, modificaciones y/o prórrogas de vigencia de contratos, renovaciones, anulaciones, reclamos extrajudiciales, notificaciones judiciales de cualquier índole y/o cualquier documentación emanada del Poder Judicial y/o de Organismos Administrativos, dirigidas directamente a LA ASEGURADORA y/o a los afiliados asegurados, como igualmente cualquier documentación y/o comunicación de hecho relevante para la actividad. La falta de cumplimiento de lo establecido en la presente condición hará incurrir al AGENTE en las responsabilidades correspondientes.

14 - En caso de inobservancia de las condiciones del presente ofrecimiento o de las condiciones impuestas para la celebración de contratos de seguro, por parte del AGENTE, LA ASEGURADORA podrá imponerle penalidades proporcionales a la gravedad o magnitud de la inobservancia o falta cometida. Para el caso de que la infracción cometida por EL AGENTE consistiese en la falta o demora en la entrega de dinero, cosas o bienes que haya recibido de afiliados u otras personas para ser entregados a

LA ASEGURADORA, o bien en la falta o demora en la entrega de dinero, cosas o bienes que LA ASEGURADORA le haya dado para ser entregados a afiliados o terceros, o en otros actos dolosos susceptibles de provocar perjuicio económico a LA ASEGURADORA, ésta podrá, sin perjuicio de las penalidades que por Ley pudieran corresponder, no pagar las "comisiones de producción" que tuviese pendientes sobre la producción realizada, y hacer cesar la relación con EL AGENTE sin derecho alguno por parte de éste a reclamar indemnización de ninguna naturaleza.

15 - Se deja constancia que con la aceptación por parte de LA ASEGURADORA de la primera operación presentada por EL AGENTE, quedará iniciada la relación que por el presente se propone. Para el supuesto de darse comienzo a la relación en las condiciones ofrecidas, la misma podrá dejarse sin efecto sin necesidad de expresión de causa, mediante notificación fehaciente con una antelación no menor a quince (15) días, no pudiendo reclamarse indemnizaciones de ninguna naturaleza. EL AGENTE sólo tendrá derecho a percibir las "comisiones de producción" sobre la producción realizada y pendiente de pago hasta el momento en que opere la extinción de la relación, las que le serán acreditadas una vez que las primas de los seguros vencidas e impagas a la misma fecha ingresen al patrimonio de LA ASEGURADORA, salvo el caso regulado en el punto 15 de este ofrecimiento. La continuidad de los contratos de afiliación más allá de la fecha de extinción de esta relación, no dará derecho a comisión alguna. Resuelta esta relación por cualquier causa, EL AGENTE se abstendrá de recibir nuevas propuestas de coberturas asegurativas y de realizar cualquier gestión inherente a la relación extinguida.

16 - EL AGENTE declara conocer el Código de Ética aprobado por LA ASEGURADORA en el cual se establece su política en materia de cumplimiento ético y se compromete a observar en lo pertinente sus prescripciones asumiendo el compromiso de que sus colaboradores también lo hagan, en el entendimiento de que cualquier conducta violatoria del mismo conllevará la aplicación de las sanciones previstas en los procedimientos de LA ASEGURADORA, incluyendo la de rescindir el vínculo con el AGENTE.

17 - En los casos en que el afiliado solicite a LA ASEGURADORA el cambio de organizador y/o productor para la atención de su contrato de afiliación, la misma dará curso a la mencionada solicitud, renunciando EL AGENTE expresamente a percibir las comisiones que le pudieran corresponder con relación a la operación comercial considerada, a partir de la recepción por parte de LA ASEGURADORA de la referida petición.

18 - Cada una de las partes a través de sus representantes legales obligarán a sus representadas mediante el uso de la “firma electrónica” la cual se plasmará a través del uso de la plataforma electrónica denominada “DocuSing”. Dicha “firma electrónica” manifestará la libre e inequívoca voluntad de cada parte firmante a través de elementos de identificación y autenticación para obligarse de conformidad con lo que se establezca en el documento firmado a través de dicha plataforma sin que medie error, dolo o mala fe. El documento así firmado surtirá para cada una de las partes plenos efectos jurídicos y tendrá la misma validez jurídica que si hubiera sido firmado mediante “firma autógrafa”.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

.....
Firma y aclaración

NO IMPRIMIR – UTILICE FIRMA ELECTRONICA

ANEXO I

**PROPUESTA REGIMEN COMISIONARIO
PREVENCION ART S.A.**

De mi/nuestra consideración:

Se deja expresamente aclarado que a las comisiones resultantes se les adicionará el IVA.
vigente en caso de corresponder.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Lugar y Fecha

.....
Firma Productor

NO IMPRIMIR – UTILICE FIRMA ELECTRONICA

SEÑORES
PREVENCIÓN SALUD S.A.
AVENIDA INDEPENDENCIA 333, SUNCHALES
PRESENTE

**Ref.: Comercialización de servicios y productos de Prevención Salud S.A.
Propuesta Comercial.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de poner ante vuestro conocimiento que estoy interesado en constituirme como Agente (conforme dicho término se define más adelante) de ventas de **PREVENCIÓN SALUD S.A.**, con carácter no exclusivo, para la comercialización de los productos y servicios que brinda vuestra empresa.

En tal sentido y continuando con las conversaciones mantenidas, les hago llegar para su análisis la siguiente propuesta comercial (en adelante la "Propuesta") que tendrá una validez de 30 días hábiles y se considerará aceptada por **PREVENCIÓN SALUD S.A.** si, dentro del plazo mencionado, procede a remitir una nota –a la dirección que se consigna en el punto II subsiguiente- que contenga los datos necesarios para emitir las facturas que han de generarse con motivo de la presente. De ocurrir ello, la Propuesta se regirá de acuerdo a los términos y las condiciones que se detallan seguidamente.

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.

Por:

Aclaración:

D.N.I.:

Cargo:

Recepción por PREVENCIÓN SALUD S.A.

NOTA: la recepción de la presente no importa aceptación de la misma
Ciudad de Sunchales, _____ de _____ de _____

NO FIRMAR – SOLO COLOCAR SELLO

DENOMINACIONES Y DOMICILIOS ESPECIALES

I.- PREVENCIÓN SALUD S.A., con domicilio en la Avenida Independencia 333 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, en adelante denominada “La Compañía”, y

III.- El Agente y la Compañía, en adelante serán denominados conjunta e indistintamente las “Partes”.

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO

1.1. En caso de resultar aceptada la presente Propuesta, la Compañía designa al Agente, y este acepta dicha designación, como Agente no exclusivo para la realización de la Actividad Comercial, respecto de los Servicios establecidos en el Anexo 1, en la Zona y/o Región de [], y de acuerdo con las condiciones y responsabilidades estipuladas en la Propuesta y en sus correspondientes Anexos. El carácter de Agente no exclusivo dado al Agente significa que:

1.1.1. El Agente sólo está facultado a realizar la Actividad Comercial exclusivamente dentro de la Zona y/o Región asignada.

1.1.2. La Compañía podrá, en cualquier momento durante la duración del Acuerdo emergente de la aceptación de la presente Propuesta, proceder a:

1.1.2.1. Designar a su exclusivo criterio uno o más nuevos Agentes dentro de la Zona y/o Región, como así también realizar la Actividad Comercial, en forma directa y mediante personal de la Compañía y/o contratado y/o mediante la utilización de cualquier otro medio de comercialización, mencionando entre otros y sin carácter limitativo, el telemarketing, mailing, etc.; ya sea con respecto a los Servicios contemplados expresamente en la presente Propuesta o los que en el futuro comercialice, venda o llegase a prestar la Compañía, y

1.1.2.2. Reservarse para sí y/o asignar a determinado Agente y/o vedarlo respecto a otros (incluido el Agente), cuentas y/o listados de clientes y/o segmentos de mercado y/o áreas geográficas de venta dentro la Zona y/o Región, pudiendo asimismo la Compañía modificar dichas asignaciones sin que ello otorgue al Agente derecho a resarcimiento o indemnización alguna.

1.2. Las ventas realizadas por la Compañía por aplicación de cualquiera de los supuestos estipulados en la Cláusula 1.1.2 de esta Propuesta y/o concretadas de cualquier forma sin la intervención directa del Agente, no darán derecho al Agente a percibir comisión u otra contraprestación prevista en la Propuesta, ni darán derecho a reintegro de gastos, ni a percibir importe alguno por ningún concepto.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA

2.1. Pagar al Agente las comisiones de acuerdo a lo establecido en cláusula 4 de la presente.

2.2. Suministrar al Agente el material informativo y promocional que elabore y publique sobre los Servicios, para que sea utilizado por el Agente en apoyo de su Actividad Comercial.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL AGENTE

3.1. De conformidad con las estipulaciones previstas en la presente, llevar adelante todos aquellos actos, gestiones o prestaciones en orden a promover, tramitar y concretar la venta o la contratación de los Servicios de medicina prepaga, sus servicios accesorios y complementarios, y los productos asociados a los mismos que presta y/o provee La Compañía.

3.2. Cumplir estrictamente con toda la legislación y normativa que le sea de aplicación y con todas las obligaciones emergentes de la legislación laboral, previsional, de seguridad social, impositiva y de todo otro orden, vigente actualmente o que rija en el futuro, incluyendo responsabilidades y obligaciones indemnizatorias, por despido, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reclamos de todo tipo. El Agente asume la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones respecto a la higiene y seguridad en el trabajo previstas en las normas respectivas.

3.3. Asumir por su cuenta y cargo la totalidad de los impuestos, tasas, derechos, cánones y demás gravámenes de cualquier naturaleza y especie, presentes y/o futuros, sean Nacionales, Provinciales o Municipales, que recaigan sobre la Propuesta, o como consecuencia de la realización de la Actividad Comercial o sobre cualquiera de los actos u operaciones que involucre.

3.4. Mantener al día todas las licencias, habilitaciones y cumplir con todas las disposiciones reglamentarias Municipales, Provinciales y Nacionales para operar comercialmente de acuerdo a lo previsto en la Propuesta.

CLÁUSULA CUARTA. CONDICIONES ECONÓMICAS

De ser aceptada la presente Propuesta:

4.1. La Compañía retribuirá a el Agente por las operaciones en las que este intermediare de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO II que forma parte de la presente Propuesta.

4.2. La retribución a la que hace referencia el punto 4.1. anterior, constituirá la única y total contraprestación del Agente en virtud de la Propuesta, por lo que se entenderán cubiertos por este monto la totalidad de los gastos en que pudiera incurrir el Agente en el desempeño de la Actividad Comercial.

4.3. La Compañía notificará al Agente las modificaciones de los precios de los planes médicos, con una antelación suficiente y acordará con el Agente la forma de aplicación de dichos cambios de precios a los Clientes.

4.4. El derecho del Agente al cobro de las comisiones estará sujeto al cumplimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones previas:

- a) Toda comercialización de los Servicios deberá ser realizada de acuerdo con las condiciones comerciales y operativas detalladas por la Compañía y sus actualizaciones o modificaciones, informados al Agente.
- b) Toda comercialización de los Servicios deberá ser aprobada por la Compañía, la que informará al Agente sobre la aceptación o rechazo de la misma.
- c) El Agente no deberá tener ninguna deuda vencida con la Compañía.

4.5. La Compañía no garantiza al Agente ingresos mínimos por ningún concepto, ni una comisión o contraprestación mínima, dependiendo los ingresos del Agente exclusivamente de la realización de la Actividad Comercial en los términos y condiciones estipulados en esta Propuesta.

4.6. El Agente entregará a la Compañía las solicitudes o contratos en las formas y de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la Compañía. La Compañía tendrá derecho a rechazar cualquier contrato o solicitud entregado por el Agente. El Agente mantendrá indemne e indemnizará a la Compañía por los daños de cualquier índole que a esta le sean ocasionados a causa de reclamos de Clientes de cualquier naturaleza, por eventuales rechazos de pedidos por parte de la Compañía, cuando dichos rechazos estuvieren fundados en incumplimientos del Agente.

CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE REALIZAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL

5.1. El Agente deberá realizar, por sí mismo o por intermedio de su personal, las prestaciones encomendadas en virtud de la presente Propuesta.

5.2. La subcontratación de cualquiera de las actividades vinculadas con las prestaciones a cargo del Agente, sin la autorización por escrito de la Compañía, será causal de rescisión de la Propuesta por culpa del Agente.

CLÁUSULA SEXTA. MARCAS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

En caso de resultar aceptada la presente Propuesta, se establece lo siguiente:

6.1. No se otorga al Agente derecho alguno sobre las Marcas, pudiendo utilizarlas únicamente cuando la misma Propuesta así lo establezca y a los fines que la misma prevea, y durante la vigencia de esta Propuesta.

6.2. El Agente se compromete a no utilizar, durante la vigencia de la Propuesta y luego de su finalización, ninguna marca o nombre comercial que tendiere a generar confusión con las Marcas, ni a intentar el registro y/o falsificación y/o imitación de las mismas.

6.3. El Agente sólo podrá utilizar las Marcas a los efectos del cumplimiento del objeto de la presente Propuesta junto con la denominación "Agente" y no podrá agregar otras marcas,

nombres comerciales, designaciones, etc., salvo que se trate de aquellas correspondientes a empresas vinculadas, controladas o controlantes de la Compañía con las que tenga vinculación contractual. El Agente no podrá, una vez concluida la relación que se generará de ser aceptada la Propuesta por la causa que fuere, invocar en modo alguno su condición de "Ex- Agente" y deberá cesar en forma inmediata en la exhibición de las Marcas.

6.4. El incumplimiento por parte del Agente a cualesquiera de las obligaciones precedentes, será considerado como causal de incumplimiento de la Propuesta y facultará a la Compañía a rescindir la relación comercial existente entre las Partes sin derecho para el Agente a reclamo alguno por daños y/o perjuicios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

7.1. Toda la información que la Compañía proporcione al Agente, así como su soporte material, será propiedad exclusiva de la Compañía y tendrá carácter confidencial. Todo este material solo podrá ser utilizado por el Agente a los fines de la Propuesta y deberá ser devuelto a la Compañía, conjuntamente con los formularios utilizados o en blanco, papelería con membrete y todo el material de propaganda y marketing de la Compañía, a la conclusión de la relación comercial que se genere en caso de ser aceptada la Propuesta por la causa que fuere o con anterioridad si ello le fuera requerido por la Compañía, siendo responsable el Agente por su incumplimiento.

7.2. El Agente se compromete a no difundir o transmitir a terceros, sin el previo consentimiento de la Compañía por escrito, cualquier información de la Compañía. El Agente se obliga por la presente a utilizar la información confidencial recibida de la Compañía solo en cuanto sea necesario para llevar a cabo los propósitos de la Propuesta, o cuando sea necesario para cumplir las disposiciones legales. Esta obligación continuará vigente, inclusive, en caso de conclusión de la relación comercial que se genere de ser aceptada la Propuesta, por cualquier causa que fuere, hasta un plazo de 5 (años) años de concluida la misma.

Asimismo, el Agente se obliga a cumplir con las disposiciones legales vigentes, especialmente las obligaciones contenidas en las leyes 25.326 y 24.766, que regulan el tratamiento de datos personales y la confidencialidad de la información.

7.3. El Agente, en cuanto sea necesario, podrá revelar la información confidencial recibida a sus dependientes debidamente autorizados, haciéndose responsable frente a la Compañía de la obligación de confidencialidad de estos.

CLÁUSULA OCTAVA. RELACIÓN CON LOS AGENTES

8.1. El Agente reconoce y acepta que todos los Clientes que resultaren de la comercialización de los Servicios conforme la presente Propuesta, serán Clientes de la Compañía. La Compañía será único titular frente al Cliente de todos y cada uno de los derechos y obligaciones contractuales, por lo que será de su cuenta y cargo la prestación de los Servicios y la facturación y cobro al Cliente de los importes correspondientes. Asimismo, las informaciones relativas a la relación comercial de la prestación de los Servicios que contraten en virtud de lo previsto en esta Propuesta, tendrán el carácter de confidencial, de acuerdo con la cláusula séptima de la Propuesta.

CLÁUSULA NOVENA. RESTRICCIONES O LIMITACIONES

9.1. El Agente sólo podrá realizar para la Compañía las prestaciones objeto de la Propuesta. La realización de cualquier otra actividad de intermediación y/o comercialización de Servicios de La Compañía que no sean objeto de la presente Propuesta, quedará sujeta a la autorización expedida en forma escrita por la Compañía.

CLÁUSULA DÉCIMA. ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

10.1. En caso de resultar aceptada la presente Propuesta, la vigencia del Acuerdo emergente se extenderá desde la fecha de aceptación por un (1) año. Vencido este plazo, la Propuesta se considerará prorrogada tácitamente por periodos sucesivos de un (1) año, salvo que alguna de las partes notificara, en forma fehaciente, su decisión en contrario a la otra con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha de vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas, sin que esto último otorgue derecho a indemnización alguna.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. RESCISIÓN CON CAUSA

11.1. El Agente declara que la Compañía podrá rescindir la relación comercial existente en caso de aceptación de la presente Propuesta, sin necesidad de intimación previa, ante los siguientes hechos:

- 11.1.1. La presentación del Agente en concurso preventivo.
- 11.1.2. El pedido de quiebra contra el Agente que no fuera levantado por este dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles.
- 11.1.3. El pedido del Agente de su propia quiebra.
- 11.1.4. Por cese de actividad del Agente.
- 11.1.5. Por incumplimientos por parte del Agente a las obligaciones asumidas con relación a la normativa laboral y de la seguridad social.

11.2. En el supuesto que se produjera la rescisión de la relación comercial existente (originada con motivo de la aceptación de la presente Propuesta) entre las Partes por alguna de las causas mencionadas en la cláusula 11.1, el Agente será responsable de todos los daños y perjuicios, mediatos e inmediatos, que la referida rescisión ocasione a la Compañía, pudiendo la Compañía compensar cualquier importe que corresponda con los montos que la Compañía le debiera abonar al Agente, como consecuencia de lo previsto en esta Propuesta, sin que ello otorgue al Agente derecho a indemnización alguna.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. RESCISIÓN SIN CAUSA

12.1. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula undécima, las Partes podrán, en cualquier momento y sin causa justificada, rescindir la relación comercial que se genere en caso de aceptación de la Propuesta, debiendo notificar fehacientemente su decisión en tal sentido con una anticipación no menor a treinta (30) días, sin que ello otorgue derecho a ninguna de las Partes a reclamar indemnización alguna.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. CESIÓN

13.1. El Agente no podrá ceder total o parcialmente esta Propuesta, o los derechos y obligaciones de ella resultantes, sin la previa y expresa autorización por escrito de la Compañía.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. RESPONSABILIDAD POR DEMANDAS, DENUNCIAS Y LITIGIOS

14.1. El Agente será único responsable directo de los daños y perjuicios que tanto él como su personal puedan ocasionar a la Compañía, a sus bienes, a su personal y/o a terceros. Asimismo, el Agente se compromete a indemnizar, mantener indemne y reembolsar a la Compañía, cualquier suma de dinero y/u otros valores que deba afrontar la Compañía respecto de cualquier acción, reclamo o denuncia judicial, extrajudicial, administrativa, costos, multas, perjuicios y daños (incluidos los honorarios de cualquier profesional interviniente), ya sea en forma individual o conjunta, por cualquier hecho y/o acción y/u omisión del Agente y/o del personal dependiente de este, o quien alegue serlo, relacionado directa o indirectamente con el objeto de la Propuesta y/o con la realización de la Actividad Comercial, autorizando inclusive a que la Compañía retenga, de cualquier suma de dinero que deba abonar al Agente, hasta el monto máximo posible, que a criterio de la Compañía, esta podría llegar a tener que afrontar o abonar con motivo de acciones, reclamos y/o denuncias judiciales, extrajudiciales y/o administrativas, de posibles reclamos, acciones y/o denuncias.

Si la Compañía fuera demandada o de cualquier forma obligada a afrontar reclamos originados directa o indirectamente en el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Agente, de su personal o de quien alegue serlo, la Compañía queda autorizada a retener, de cualquier suma que deba abonar al Agente, el monto reclamado más el importe estimado por intereses y gastos. En caso de que no hubiera montos a retener o los mismos fueran insuficientes, el Agente deberá reintegrar la diferencia dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de requerido. Sin perjuicio de lo establecido, el Agente se obliga a reembolsar a la Compañía las sumas pagadas, gastos incurridos de cualquier índole, más los daños y perjuicios que dichos reclamos le pudieran ocasionar, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de requerido. Lo previsto en este punto permanecerá vigente una vez finalizada la relación comercial entre las Partes por la causa que fuera.

Las sumas de dinero retenidas por la Compañía en virtud de lo establecido en la Propuesta, no generarán intereses de ningún tipo a favor del Agente y serán devueltas en caso de corresponder, una vez terminado el conflicto que dio origen a la retención.

14.2. La responsabilidad del Agente con los alcances establecidos en la precedente cláusula 14.1. es comprensiva de cualquier reclamo, litigio, denuncia o demanda del personal del Agente y/o de quien alegue serlo, que deba afrontar o abonar la Compañía.

14.3. En todos los casos el Agente facilitará a la Compañía, cuando le sea requerido, pruebas satisfactorias de que tales los juicios, sentencias, sanciones, multas, laudos y reclamos han sido cumplidos por parte del Agente.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. TRIBUTOS.

15.1. Todo impuesto o tributo de cualquier clase, presente o futuro, que se devengue en ocasión o como consecuencia de la aceptación de la Propuesta, será abonado en su totalidad por el Agente. En este sentido, el Agente se compromete a cumplir con sus obligaciones fiscales, previsionales, laborales y de propiedad intelectual e industrial, exonerando expresamente a la Compañía de cualquier responsabilidad o reclamación que de las mismas se pudiera derivar.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. DISPOSICIONES GENERALES

16.1 Las Partes declaran que de ser aceptada la presente Propuesta, la relación comercial que surja no constituirá un *joint venture* ni asociación o sociedad de ningún tipo, ni representación legal de ninguna especie ni de agente de cobranza de la Compañía por parte del Agente, ni de otras actividades distintas a las declaradas expresamente en la Propuesta.

16.2. Si en algún momento alguna de las Partes dejara de ejercitar total o parcialmente cualquier derecho previsto a su favor o recurso que le asista por la Propuesta, incluyendo pero sin limitación, el que prevé su terminación, esto no podrá interpretarse como una renuncia del derecho en cuestión, ni del derecho de esa parte a ejercer posteriormente ese derecho o cualquier otra facultad prevista en la Propuesta.

16.3. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas por una de las Partes no invalida la aplicabilidad de los derechos y obligaciones resultantes del resto de la Propuesta.

16.4. En el caso de que cualquier estipulación de la Propuesta no sea válida o ejecutable en virtud de cualquier ley aplicable o por una decisión de tribunal competente, tal invalidez o inejecutabilidad no hará inválida la Propuesta en su totalidad, siendo sustituida tal estipulación con otra que sea válida y ejecutable y la cual logre, dentro de los límites posibles, los objetivos originales y la intención de las Partes tal como se reflejaba en la Propuesta.

16.5. Las Partes expresamente reconocen que ninguno de los funcionarios y/o empleados del Agente, podrán ser considerados funcionarios y/o empleados de la Compañía, ni esta responderá por actos u omisiones del Agente, sus funcionarios y/o empleados y no se entenderá en ningún momento y a efecto alguno que existe entre las Partes, otra vinculación distinta a la expresamente descrita en esta Propuesta.

16.6. El Agente no tiene facultades para obligar a la Compañía, ni podrá asumir ni contraer ninguna obligación o responsabilidad, expresa o implícita en su nombre, pudiendo realizar exclusivamente los actos expresamente estipulados en la Propuesta.

16.7. La Compañía podrá delegar en terceros el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de las facultades que surgen de la Propuesta.

16.8. Los términos y condiciones de esta Propuesta, incluyendo sus Anexos, representan la totalidad de la documentación que regirá la relación entre las Partes con relación al objeto de la presente y, en caso de ser aceptada por parte de la Compañía, reemplazará y dejará sin efecto en forma automática toda negociación, compromiso, manifestación,

oferta, propuesta, adenda, acuerdo, contrato, escritos u orales, celebrados o intercambiados entre las Partes con anterioridad a la fecha de aceptación de esta Propuesta y con relación al objeto de la misma. Ninguna renuncia, modificación y/o reforma de los términos y condiciones de esta Propuesta entrará en vigencia a menos que sea hecha por escrito y esté debidamente aceptada por las Partes.

16.9. Cada una de las partes a través de sus representantes legales obligarán a sus representadas mediante el uso de la “firma electrónica” la cual se plasmará a través del uso de la plataforma electrónica denominada “DocuSing”. Dicha “firma electrónica” manifestará la libre e inequívoca voluntad de cada parte firmante a través de elementos de identificación y autenticación para obligarse de conformidad con lo que se establezca en el documento firmado a través de dicha plataforma sin que medie error, dolo o mala fe. El documento así firmado surtirá para cada una de las partes plenos efectos jurídicos y tendrá la misma validez jurídica que si hubiera sido firmado mediante “firma autógrafa”.

CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA. DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales de esta Propuesta, las Partes constituyen domicilio especial en los lugares detallados más arriba (Denominaciones y Domicilios Especiales).

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

18.1. La Propuesta se regirá por la legislación de la República Argentina.

18.2. Para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir en relación con la interpretación, validez, ejecución o extinción del Acuerdo emergente de la aceptación de la presente Propuesta, las Partes se someterán a la Jurisdicción y Competencia de los Juzgados y Tribunales Nacionales Ordinarios en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Anexos

Anexo 1: Servicios.

Anexo 2: Condiciones Económicas.

.....
Firma y aclaración

Anexo 1
SERVICIOS

A los efectos establecidos en el presente, se considerarán como Servicios de Prevención Salud S.A., las prestaciones contenidas en los planes de cobertura autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud, que en su condición de Empresa de Medicina Prepaga en los términos de la Ley Nro. 26.682, se encuentra en condiciones de brindar a sus potenciales afiliados.

Dichos Servicios incluyen los planes identificados como Plan A con Copago, Plan A1, Plan A2, Plan A3, Plan A4, Plan A5, Plan A6, Plan Joven y Planes Corporativos, como así también aquellos que se crearen o los sustituyeren en el futuro.

.....
Firma y aclaración

NO IMPRIMIR – UTILICE FIRMA ELECTRONICA

Anexo 2
CONDICIONES ECONÓMICAS

El Agente propone a la Compañía percibir por la Actividad Comercial que realizará, el pago de una comisión mensual, única y total equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre las cuotas abonadas por cada Cliente captado por el Agente desde el inicio de la relación originada con motivo de la presente, y hasta tanto opere la extinción de misma.

Dicha comisión se calculará sobre la cuota pura que abona el Cliente, sin incluir ningún otro cargo adicional como copagos, intereses y gastos, y será pagadera en forma mensual contra la presentación de factura por ese concepto y una vez que hayan sido abonados los servicios correspondientes por parte de los clientes a Prevención Salud S.A.

Respecto de los Clientes captados por los Productores Asesores integrantes de la Organización el Agente percibirá una comisión sobre las cuotas abonadas que resulta de la diferencia entre la comisión detallada en el primer párrafo y aquella acordada por el Productor Asesor, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo.

Asimismo, cuando el Productor fuera el titular de la Organización, de la comisión detallada en el primer párrafo, el %(por ciento) será abonado al mismo y el %(por ciento) a la Organización de Seguros.

A las comisiones resultantes se les adicionará el impuesto al valor agregado (IVA) vigente, en caso de corresponder.

.....

Firma y aclaración

Señores de

Prevención Seguros de Retiro S.A.

Ruta Nacional 34 Km 257

(2322) Sunchales (SF)

De mi/nuestra consideración:

1 – PREVENCION RETIRO podrá aceptar o rechazar las operaciones que proponga EL AGENTE. Asimismo, PREVENCION RETIRO podrá delimitar zonas de actuación, nombrar a otros Productores / Organizadores en la misma localidad, región o zona en que éste actúe, excluir al Productor de la nómina de Productores que operan con ella, sin necesidad de expresar las causas de dicha decisión. Los riesgos no estarán cubiertos hasta que PREVENCION RETIRO no haya emitido el certificado de cobertura.

2 – Sobre las contrataciones de seguros en las que EL AGENTE intermedie, se ofrece fijar como única retribución una "comisión de producción" que se calculará y abonará conforme al procedimiento indicado en el ANEXO I que se acompaña al presente, o el que en lo sucesivo lo reemplace y que forma parte del presente ofrecimiento. Para poder hacer efectivas las comisiones, EL AGENTE deberá hacer entrega de su factura o documento equivalente, como así también constancias de inscripción impositivas.

3 - EL AGENTE declara conocer todo lo referente a sus tareas como tales: tarifación, llenado de propuestas y denuncias de siniestros, condiciones de cobertura, cobranzas, asesoramiento de los asegurados y cualquier otra tarea permanente u ocasional, inherente o vinculada directa y/o indirectamente a la actividad de productor asesor de seguros.

4 - El presente ofrecimiento no implica exclusividad, pudiendo operar simultáneamente para otras entidades aseguradoras aún cuando se trate de ramas que puedan ser cubiertas por pólizas de PREVENCIÓN RETIRO; por su parte, esta última podrá contratar seguros en los mismos puntos en que actúa EL AGENTE, cubrir riesgos que afecten bienes o personas que en forma permanente, habitual o accidentalmente se encuentren radicados o situados en esa zona, o vinculados en cualquier forma a ella, sin que intervenga directa ni indirectamente EL AGENTE.

5 - Los montos o porcentajes de las "comisiones de producción", serán los que resulten de las normas legales y/o resoluciones de la administración pública y de las reglamentaciones que dicte PREVENCIÓN RETIRO y/o de los convenios que al respecto celebre ésta con sus colaboradores, productores u organizadores, sea con carácter general o para casos determinados.

6 - Las "comisiones de producción" que se perciban en la forma y condiciones establecidas en este ofrecimiento configuran retribución única y total por la intervención en todas las gestiones que llevaré a cabo con relación a la intermediación en la contratación de cada seguro, instrucción de asegurados, u ocasionalmente en eventuales estimaciones o verificaciones de riesgos, realización de trámites referidos a siniestros, informes de solvencia y cualquier otra tarea o actuación que realizase con motivo de la actividad como productor asesor de seguros, no pudiendo reclamar suplemento o adicional de retribución o contraprestación por concepto alguno.

7 - Las "comisiones de producción" se calcularán sobre las primas netas de anulaciones y reducciones, conforme a lo establecido en el ANEXO I que forma parte de la presente Carta Oferta.

8 - PREVENCIÓN RETIRO podrá deducir del importe de las comisiones la totalidad de los gastos y sumas pagados por gestiones, trámites o procedimientos efectuados para cobrar los premios en el caso de mora de los asegurados en el pago de los mismos, cuando la firma en la propuesta no corresponda a éstos o a sus representantes autorizados.

9 - EL AGENTE no estará facultado para aceptar propuestas de seguro, ni celebrar contratos de seguros ni otro tipo de contratos, ni por cuenta ni a nombre ni en representación de PREVENCIÓN RETIRO. EL AGENTE no ejercerá representación legal ni comercial de PREVENCIÓN RETIRO y, por lo tanto, no podrá asumir compromiso alguno por cuenta y orden de la misma sobre sus pólizas. Toda propuesta, solicitud de anulación, o modificación de contratos, deberán ser suscriptos por los Asegurados o sus representantes autorizados. PREVENCIÓN RETIRO podrá rechazar o modificar cualquier contratación de seguros que le sea propuesta, y resolver, rescindir, anular o modificar los contratos de seguros en vigencia, sin que EL AGENTE pueda efectuar objeción u oposición alguna.

10 - El presente ofrecimiento no implica relación de dependencia laboral ni de otro tipo respecto de PREVENCIÓN RETIRO. EL AGENTE ejercerá libremente sus actividades y no cumplirá horarios para la realización de las mismas. Las obligaciones y deberes del AGENTE se limitarán a las que les sean

impuestas por las normas legales y reglamentarias, como también las que surjan de las normas que regulan la ética profesional de productores y organizadores de seguros. El AGENTE en ningún caso podrá invocar otras condiciones que las mencionadas en la presente oferta. El personal que realice los servicios ofrecidos en ésta propuesta será contratado exclusivamente por EL AGENTE, quien asume la totalidad de las obligaciones laborales, previsionales y fiscales que correspondieren a los mismos.

11 - PREVENCIÓN RETIRO podrá exigir que las operaciones de seguros que se propongan por intermedio del AGENTE correspondan a determinados perfiles en las proporciones que aquella establezca, pudiendo asimismo imponer normas relativas a su política económica o comercial.

12 - EL AGENTE se obligará a hacer llegar a PREVENCIÓN RETIRO, en forma inmediata y por la vía más expedita, toda suma de dinero, cosa, bien o documentación que haya recibido de asegurados o terceros para ser entregados a la misma, y responderá ante PREVENCIÓN RETIRO por los daños y perjuicios que le pudiese causar el incumplimiento de estas obligaciones.

13 - EL AGENTE comunicará a PREVENCIÓN RETIRO dentro de las doce (12) horas de haberse recibido, toda notificación, sea de origen judicial o extrajudicial, relacionada con cualquier contrato en cuya promoción hubiera intervenido, de conformidad a lo establecido en el presente ofrecimiento. En especial comunicará: novedades referidas a propuestas de operaciones de seguros, denuncia de siniestros, modificaciones y/o prórrogas de vigencia de contratos, renovaciones, anulaciones, reclamos extrajudiciales, notificaciones judiciales de cualquier índole y/o cualquier documentación emanada del Poder Judicial y/o de Organismos Administrativos, dirigidas directamente a PREVENCIÓN RETIRO y/o a los asegurados, como igualmente cualquier documentación y/o comunicación de hecho relevante para la actividad. La falta de cumplimiento de lo establecido en la presente condición hará incurrir al AGENTE en las responsabilidades correspondientes.

14 - En caso de inobservancia de las condiciones del presente ofrecimiento o de las condiciones impuestas para la celebración de contratos de seguro, por parte del AGENTE, PREVENCIÓN RETIRO podrá imponerle penalidades proporcionales a la gravedad o magnitud de la inobservancia o falta cometida. Para el caso de que la infracción cometida por EL AGENTE consistiese en la falta o demora en la entrega de dinero, cosas o bienes que haya recibido de asegurados u otras personas para ser entregados a PREVENCIÓN RETIRO; o bien en la falta o demora en la entrega de dinero, cosas o bienes que PREVENCIÓN RETIRO le haya dado para ser entregados a asegurados, o terceros; o en otros actos dolosos susceptibles de provocar perjuicio económico a PREVENCIÓN RETIRO, ésta podrá, sin perjuicio de las penalidades que por Ley pudieran corresponder, no pagar las "comisiones de producción" que tuviese pendientes sobre la producción realizada, y hacer cesar la relación con EL AGENTE sin derecho alguno por parte de éste a reclamar indemnización de ninguna naturaleza.

15 - EL AGENTE y PREVENCIÓN RETIRO se comprometen a dar estricto cumplimiento a la Ley 25.246 y modificatorias, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, y la reglamentación dictada en consecuencia a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) dependiente del Ministerio de Finanzas, así como también a la normativa ordenada por la Superintendencia de Seguros de La Nación sobre Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas. En cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior, EL AGENTE y PREVENCIÓN RETIRO garantizan que la totalidad de los funcionarios, empleados y personal tomen conocimiento de las obligaciones que le competen como sujetos obligados y del procedimiento adoptado para prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo. Asimismo, EL AGENTE será responsable de solicitar, verificar y entregar a PREVENCIÓN RETIRO la información y documentación relativa a la identificación de los clientes prevista en la Resolución UIF vigente para el mercado asegurador, y solicitar la documentación complementaria a requerimiento de PREVENCIÓN RETIRO, para cuya remisión en forma física o electrónica tendrá un plazo máximo de treinta (30) días corridos contados a partir de la emisión de la póliza respectiva, o bien el que disponga PREVENCIÓN RETIRO cuando dicha obligación se produzca durante la vigencia del seguro. EL AGENTE declara conocer las obligaciones que posee por el cumplimiento de la Ley 25.246, sus modificatorias, y las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera que le son aplicables, presentando en este acto a PREVENCIÓN RETIRO copia de la constancia de inscripción en la Unidad de Información Financiera vigente. Adicionalmente el AGENTE se compromete a enviar a PREVENCIÓN RETIRO copia de la documentación que acredite el cumplimiento de como mínimo una capacitación anual en materia de PLA/FT.

16 - EL AGENTE declara conocer el Código de Ética aprobado por PREVENCIÓN RETIRO en el cual se establece su política en materia de cumplimiento ético y se compromete a observar en lo pertinente sus prescripciones asumiendo el compromiso de que sus colaboradores también lo hagan, en el entendimiento de que cualquier conducta violatoria del mismo conllevará la aplicación de las sanciones previstas en los procedimientos de PREVENCIÓN RETIRO, incluyendo la de rescindir el vínculo con el AGENTE. -

17 - Se deja constancia que, con la aceptación por parte de PREVENCIÓN RETIRO de la primera operación presentada por EL AGENTE, quedará iniciada la relación que por el presente se propone. Para el supuesto de darse comienzo a la relación en las condiciones ofrecidas, la misma podrá dejarse sin efecto sin necesidad de expresión de causa, mediante notificación fehaciente con una antelación no menor a quince (15) días, no pudiendo reclamarse indemnizaciones de ninguna naturaleza. EL AGENTE sólo tendrá derecho a percibir las "comisiones de producción" sobre la producción realizada hasta el momento en que opere la extinción de la relación, salvo el caso regulado en el punto 15 de este ofrecimiento. La continuidad de los contratos de seguros más allá de la fecha de extinción de esta relación, no dará derecho

a comisión alguna. Resuelta esta relación por cualquier causa, EL AGENTE se abstendrá de recibir nuevas propuestas de coberturas asegurativa y de realizar cualquier gestión inherente a la relación extinguida.

18 - En los casos en que el asegurado solicite a PREVENCIÓN RETIRO el cambio de organizador y/o productor para la atención de su contrato de seguro, la misma dará curso a la mencionada solicitud, renunciando EL AGENTE expresamente a percibir las comisiones que le pudieran corresponder con relación a la operación comercial considerada, a partir de la recepción por parte de PREVENCIÓN RETIRO de la referida petición.

19 - Cada una de las partes a través de sus representantes legales obligarán a sus representadas mediante el uso de la “firma electrónica” la cual se plasmará a través del uso de la plataforma electrónica denominada “DocuSing”. Dicha “firma electrónica” manifestará la libre e inequívoca voluntad de cada parte firmante a través de elementos de identificación y autenticación para obligarse de conformidad con lo que se establezca en el documento firmado a través de dicha plataforma sin que medie error, dolo o mala fe. El documento así firmado surtirá para cada una de las partes plenos efectos jurídicos y tendrá la misma validez jurídica que si hubiera sido firmado mediante “firma autógrafa”.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

.....
Firma y aclaración

ANEXO I

PROPUESTA RÉGIMEN COMISIONARIO PREVENCIÓN RETIRO

Titular

Organizador / Productor/.....

Zona

Comisiones del Productor

20%

Retiro Individual – sobre prima

Retiro Individual – sobre aporte extraordinario

Retiro Colectivo – sobre prima

Retiro Colectivo – sobre aporte extraordinario

Se define según el negocio

Se define según el negocio

Para los seguros de Retiro Individual, las comisiones de producción se pagarán el segundo y séptimo mes de vigencia de cada póliza tomando como base para el cálculo de las mismas, el importe anualizado de la prima normal y regular correspondiente al año de vigencia de la póliza.

Para los seguros de Retiro Colectivo, las comisiones de producción sobre prima, se pagarán mensualmente dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente a su devengamiento siendo la base de cálculo, el total de primas cobradas en dicho periodo.

En el caso de que el tomador/asegurado de un seguro de retiro individual realice aportes extraordinarios, las comisiones se calcularán sobre el aporte efectivamente realizado y se abonarán dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente a su devengamiento.

PREVENCIÓN RETIRO abonará las comisiones de producción previo a que las primas tomadas como base de cálculo fueran efectivamente cobradas por ésta, reservándose la potestad de descontar, en pagos subsiguientes, el monto abonado por dicho concepto en caso que el valor económico de aquellas no haya ingresado en su patrimonio.

.....
Lugar y Fecha

.....
Firma y aclaración

ANEXO I

PROPUESTA RÉGIMEN COMISIONARIO SANCOR SEGUROS

Titular Productor	(n° de CUIT)	(Nombre y Apellido)	Zona	
			Sobre Prima	
Nro.	Rama		Comisiones del Organizador	Comisiones del Productor
200	Automotores - Camiones		0.00	9.00
200	Automotores		0.00	13.00
300	Incendio		0.00	22.00
400	Cristales		0.00	22.00
500	Transportes - Mercaderías Terrestre o Terrestres		0.00	15.00
600	Accidentes Personales - Producto 13 (Ocasión del Trabajo)		0.00	17.00
600	Accidentes Personales - Régimen Normal		0.00	18.00
600	Accidentes Personales Integro-Productos 5 y 6		0.00	17.00
700	Robo		0.00	15.00
800	Riesgos Varios		0.00	18.00
900	Granizo		Por campaña	Por campaña
1000	Cascos - Embarcaciones de Placer		0.00	13.00
1050	Aeronavegación		0.00	8.00
1200	Accidentes a Pasajeros y/o Personas Transportadas		0.00	15.00
1300	Ganado		Según Operación	Según Operación
1400	Técnico		0.00	15.00
1500	Responsabilidad Civil		0.00	18.00
1600	Caución		0.00	22.00
1730	Vida Colectivos		0.00	20.00
1740	Vida Plus Life		0.00	20.00
1750	Vida Sepelio		0.00	13.00
1800	Combinado Familiar		0.00	20.00
2100	Integral para Comercio e Industria		0.00	20.00
2200	Multirriesgo Agrícola		Según Operación	Según Operación
2400	Todo Riesgo Operativo		0.00	17.00
2500	Salud		0.00	15.00
2700	Incendio Forestación		Según Operación	Según

Lugar y Fecha

Firma Agente